

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

5956/25/פ

הצעת חוק שירות המילואים (תיקון – הטבה ברכישת דירה ראשונה למשרת מילואים פעיל),

התשפ"ה–2025

הוספת סעיף 20א. 1. בחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 20 יבוא :

"מתן הנחה לרכישת 20א. (א) משרת מילואים פעיל הרוכש דירת מגורים דירה ראשונה שנמצאת ביישוב נבחר יהיה זכאי להחזר עבור למשרתי מילואים עלות הקרקע, הפיתוח ומס הערך המוסף (בסעיף פעילים זה – ההחזר) שנגבו בגינה, ובלבד שהתקיימו כל אלה :

(1) מלאו לו 27 שנים ;

(2) הוא מחוסר דיור ;

(3) הוא התחייב בכתב כי לא ימכור את הדירה שרכש לתקופה של חמש שנים מיום רכישתה.

(ב) מוקמת בזאת מינהלת המגורים של משרד הביטחון ; המינהלת תנהל את מתן ההחזר בהתאם להוראות סעיף זה.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 2.

(ג) מינהלת המגורים של משרד הביטחון תיעזר בשמאי הממשלתי הראשי לעניין ההחזר מכוח סעיף זה, בדרך של שומה כללית או שומה פרטנית בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתו המקצועית.

(ד) בקשה למינהלת המגורים של משרד הביטחון תוגש בתוך שנתיים מיום רכישת הדירה.

(ה) ההחזר בגין עלות הקרקע של דירה יחושב לפי מטר רבוע בנוי, לא כולל שטחי הצמדה ומרפסות, ובלבד שלא יעלה על שטח של 110 מטר רבוע; לעניין זה, יחושב שטח הדירה בהתאם למפרט כמשמעותו בחוק מכר (דירות), התשל"ג-1973², ותקנות שהותקנו מכוחו.

(ו) דירה ששטחה כאמור בסעיף קטן (ה) עולה על 110 מטר רבוע, יראו אותה לטובת ההחזר כדירה בעלת 110 מטר רבוע.

(ז) לא יינתן החזר לפי סעיף זה עבור דירה שנרכשה במסגרת תכנית דיור של רשות מרשויות המדינה.

(ח) לעניין סעיף זה –

"דירת מגורים" – כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963³, ובלבד שלא נרכשה בעסקה בין יחידים, ולא בוצעה בגינה עסקת מקרקעין טרם מועד רכישת הזכאי;

"יישוב נבחר" – יישוב שכולו או חלקו מצוי במרחק של עד 14 קילומטר מקו הגבול הסמוך אליו או יישוב המנוי בתוספת;

² ס"ח התשל"ג, עמ' 196.

³ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

"מחוסר דיור" – אדם שבמשך שלוש שנים שלפני

רכישת הדירה למגורים כאמור בסעיף קטן

(א), לא הייתה בבעלותו דירה או זכויות

בדירה הנמצאת בשלבי בנייה, בנחלה,

במשק חקלאי או ביישוב קהילתי;

"קו גבול" – גבולות מדינת ישראל עם מדינת לבנון

ורצועת עזה;

"שומה כללית", "שומה פרטנית" – כהגדרתם

בסעיף 4יז לחוק רשות מקרקעי ישראל,

התש"ך-1960.⁴

הוספת תוספת 2. אחרי סעיף 49 לחוק העיקרי יבוא:

"תוספת

(סעיף 20א)

1. חיפה;

2. רמלה;

3. נוף הגליל;

4. מעלות-תרשיחא;

5. עכו;

6. לוד."

דברי הסבר

תכליתה של הצעת החוק המוצעת הינה להיטיב עם ציבור משרתי המילואים באמצעות מתן הנחה בעת רכישת דירת מגורים חדשה. בכדי להוקיר את פועלם והקרבתם מצד אחד ולקדם את צרכי המדינה מצד שני. תחולת ההצעה תהא לגבי יישובים הממוקמים במרחק של עד 14 קילומטר מקו הגבול של לבנון או עזה הסמוך אליהם, ויישוב המצוי בחלקו בטווח זה. כמו כן, הרצון לשלב בין צרכי המדינה לבין הטבה איכותית הוביל לכך שבנוסף ליישובים הנמנים בטווח האמור, ההטבה תהיה תקפה גם ביישובים המעורבים הבאים: חיפה, רמלה, נוף הגליל, מעלות-תרשיחא, עכו ולוד. הצעת החוק נועדה להעניק למשרתי המילואים את ההכרה המגיעה להם על שירותם החשוב, ולהקל

⁴ ס"ח התש"ך, עמ' 57.

עליהם בשלב רכישת הדירה הראשונה, כאחד הצעדים הכלכליים החשובים ביותר עבור כל אזרח. כל זאת, כאשר ההטבה לא רק תסייע למצבם הכלכלי של המשרתים, אלא גם תהווה כלי אסטרטגי לחיזוק וקידום ההתיישבות בסמוך לגבולות המדינה, אשר יובילו את עידוד הבנייה ביישובים הרלוונטיים. להתיישבות באזורים אלו יש יתרונות רבים, הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה חברתית וכלכלית. ההטבה נועדה עבור משרתי מילואים פעילים, בגילאי 27 ומעלה, שאין בבעלותם דירה, באמצעות הענקת החזר לרוכש דירת המגורים הזכאי לכך מכוח הצעת החוק, בעבור עלות הקרקע, הפיתוח ומס הערך המוסף שנגבו בגינה, כהחזר ישיר לרוכש וללא מערבות היזם או הקבלן. מתוקף הצעת חוק זו הסמכות שתנהל ותרכז את הסוגיה תחתיה, תהיה מינהלת המגורים שתוקם במשרד הביטחון, כדי לרכז את כל הנושא תחת גוף מקצועי ויעיל שיקל ככל הניתן על משרתי המילואים. המנגנון המוצע צפוי לשרת נאמנה את התהליך בין הרוכשים הזכאים לבין הגוף שימונה לטפל בנושא, תוך שמירה על עקרונות פעילות השוק כפי שהן כיום. לכן, במסלול זה הפגיעה ביזם או בקבלן מסוים מצומצמת, כאשר הרוכש מתנהל כרוכש מן המניין. הרעיון העומד מאחורי אי-תחולת ההצעה לגבי דירות הנכללות בתכניות ממשלתיות כפי שמתעדכנות מעת לעת, הוא בכדי שלא לייצר כפל הטבות אשר יכול להוביל לפגיעה דרסטית בקופת המדינה. הצעת החוק נכתבה בשיתוף "מרכז הבנייה הישראלי".

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בתמוז התשפ"ה (07.07.2025)